

PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 2005.71.52.003235-6

REQUERENTE:	UNIÃO
REQUERIDO:	TADEU FERNANDO FONTANELLA
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

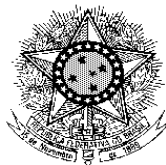
I - RELATÓRIO -

Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado pela União em face de acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, que deu parcial provimento ao recurso inominado que interpôs, mantendo a sentença prolatada, na parte em que reconheceu a incidência da prescrição decenal sobre a cobrança de diferenças devidas a título de contribuição para o Fundo de Saúde do Exército.

Inconformado, apresentou o requerente este Pedido de Uniformização, insistindo no reconhecimento da prescrição quinquenal da ação. Postulou o reconhecimento de divergência entre o acórdão recorrido e paradigmas prolatados pela Turma Recursal do Rio de Janeiro (Recursos nº 2006.51.68.001187-01 e 2006.51.52.001842-01) e por esta Turma Nacional (PEDILEF 2005.70.95.000876-6).

O incidente foi inadmitido na origem, decisão revista pela Presidência desta Turma Nacional.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

II - VOTO

Lembro que as hipóteses que autorizam o manejo do incidente de uniformização encontram-se previstas no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, que estabelece a competência desta Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais quando demonstrada divergência entre decisões de Turmas de diferentes Regiões ou quando presente decisão proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Este órgão colegiado também já pacificou o entendimento de ser cabível a interposição do incidente em face de divergência com relação a acórdão que profira, revelando sua posição pacificada.

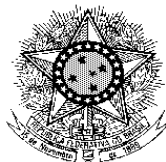
De início, verifico a presença da necessária similitude fático-jurídica e divergência, a autorizar o conhecimento deste incidente. De fato, o acórdão recorrido firma entendimento de que a contribuição vergastada seria tributo sujeito a lançamento por homologação e submetido à prescrição decenal, enquanto os paradigmas se orientam no sentido de que a exação seria sujeita a lançamento de ofício e submetida, por consequência, à prescrição quinquenal.

Passo à análise do mérito recursal. Lembro que a contribuição ao Fundo de Saúde do Exército – FUSEX – possui estrutura idêntica às cobradas para o Fundo de Saúde da Aeronáutica – FUNSA – e para o fundo de Saúde da Marinha – FUSMA. Foram instituídas pelo mesmo diploma de regência e possuem indubitável natureza tributária, uma vez que atendem aos requisitos estabelecidos no art. 3º do CTN.

Essas contribuições são tributo sujeito a lançamento de ofício, já que o próprio ente competente para instituí-las faz os cálculos de seus valores e promove a sua cobrança dos servidores militares, não havendo que se falar, portanto, em lançamento por homologação, que exige a participação do sujeito passivo na identificação do fato gerador e cálculo dos valores devidos. Substituição tributária também não há, pois o substituto e o substituído não podem se confundir. Assim, trata-se de tributo sujeito à modalidade de lançamento conhecida como “de ofício”, sujeitando-se, por consequência, ao prazo prescricional quinquenal previsto no inciso I do art. 168 do Código Tributário. Vinco que este posicionamento coincide com o sedimentado no julgamento do Recurso Especial n.º 1.086.382-RS, representativo de controvérsia, que teve o seu andamento orientado pelo art. 543-C do Código de Processo Civil. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO AO FUSEX. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

1. O Fundo de Saúde do Exército (FUSEX) é custeado pelos próprios militares que gozam, juntamente com seus dependentes, de assistência médico-hospitalar, cuja contribuição é cobrada compulsoriamente dos servidores. A contribuição



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

de custeio, por inserir-se no conceito de tributo previsto no art. 3º, do CTN, ostenta natureza jurídica tributária, sujeitando-se ao princípio da legalidade. (Precedentes: REsp 764.526/PR, DJ 07.05.2008; REsp 761.421/PR, DJ 01.03.2007 ; REsp 692.277/SC, DJ 27.06.2007 ; REsp 789260/PR, DJ 19.06.2006).

2. Consoante doutrina abalizada definindo o critério diferenciador das modalidades de lançamento, in verbis: "Ao estudar as modalidades de lançamento (...), a doutrina antecedente ou a superveniente ao Código Tributário Nacional as classificam adotando como critério de classificação o maior ou menor concurso dos obrigados na atividade do lançamento, ou seja, o grau de colaboração entre Fisco e sujeito passivo. O critério tricotômico consagrado no Código Tributário Nacional decorreria do grau de colaboração do sujeito passivo na preparação do lançamento. No lançamento direto ou de ofício (CTN, art. 149) não haveria participação do sujeito passivo. No lançamento por declaração ou misto (CTN, art. 147) ocorreria uma colaboração entre Fisco e sujeito passivo. No lançamento por homologação (CTN, art. 150) maior seria a intensidade da colaboração, vale dizer, da participação do sujeito passivo, porquanto o Fisco se limitaria a homologar os atos por ele praticados." (José Souto Maior Borges, in Lançamento Tributário, Editora Malheiros, 2ª edição, p. 325/326) "A fonte inspiradora da tricotomia reside no índice de colaboração do administrado, com vistas à celebração do ato. Na primeira hipótese (lançamento de ofício), a participação seria inexistente, uma vez que todas as providências preparatórias são feitas nos cancelos da Administração. Na segunda (lançamento por declaração), colaboram ambas as partes, visando os resultados finais do lançamento. Na última (lançamento por homologação), quase todo o trabalho é cometido pelo súdito, limitando-se o fisco a homologar os atos por ele praticados." (Paulo de Barros Carvalho, in Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 20ª edição, p. 460)

3. A contribuição social ao FUSEX configura tributo sujeito ao lançamento de ofício, que se processa mediante o desconto em folha do servidor militar pelo órgão pagador, o qual é mero retentor do tributo, não havendo qualquer participação do sujeito passivo da relação jurídico-tributária na constituição do crédito fiscal. (Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1091390/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe 24/02/2010; EDcl no AgRg no Ag 1071228/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 27/11/2009; AgRg no AgRg no REsp 1092064/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 21/10/2009; REsp 1094735/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 11/03/2009)

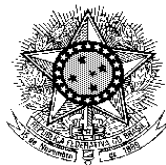
4. Destarte, o prazo prescricional a ser aplicado às ações de repetição de indébito relativas à contribuição ao FUSEX, que consubstancia tributo sujeito ao lançamento de ofício, é o quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN.

5. In casu, as parcelas pleiteadas referem-se a recolhimentos indevidos efetuados de 30/9/1991 a 29/03/2001, tendo sido a ação ajuizada em 04/06/2007, por isso que ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição.

6. Recurso especial desprovido.

(REsp 1086382/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26/04/2010)

Como o ajuizamento deste feito ocorreu em 02/06/2005 e nesta ação são postuladas as diferenças da contribuição ao FUSEX recolhidas até



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

março/2001, prescritas se encontram as parcelas da exação recolhidas antes de 02/06/2000, sendo devida a restituição das parcelas pagas no período de 02/06/2000 a março/2001.

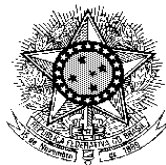
O julgamento deste incidente de uniformização, que reflete o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização, resultará na devolução às Turmas de origem de todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto a fim de que mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida às premissas jurídicas firmadas, em cumprimento ao disposto no art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU.

Nessas razões, **dou provimento** ao incidente, para reconhecer a prescrição quinquenal de parcelas.

É como voto.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária:	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES
Requerente:	FAZENDA NACIONAL
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Requerido(a):	TADEU FERNANDO FONTANELLA
Proc./Adv.:	RODRIGO GINDRI FIORENZA
Origem:	RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
Proc. Nº.:	2005.71.52.003235-6

CERTIDÃO

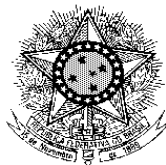
Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao incidente de uniformização nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: JOSÉ SAVARIS, JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO, RONIVON DE ARAGÃO, SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA E JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA.

Brasília, 06 de setembro de 2011.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º **2005.71.52.003235-6**

REQUERENTE:	UNIÃO
REQUERIDO:	TADEU FERNANDO FONTANELLA
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUSEX/FUNSA/FUSMA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES SUJEITA A PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, NA FORMA DO INCISO I DO ART. 168 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INCIDENTE PROVIDO.

1. As contribuições especiais instituídas para custeio do Fundo de Saúde do Exército, Marinha e Aeronáutica – FUSEX/FUSMA/FUNSA – possuem natureza tributária e são tributo sujeito a lançamento de ofício. A pretensão de restituição de diferenças recolhidas em desacordo com o princípio da legalidade se submete, por consequência, a prazo prescricional quinquenal, na forma do inciso I do art. 168 do Código Tributário Nacional.

2. Incidente de uniformização provido, com a determinação de devolução dos recursos com mesmo objeto às Turmas de origem a fim de que, nos termos do art. 15, §§1º e 3º, do RI/TNU, mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por unanimidade, dar provimento a este Pedido de Uniformização, nos termos do relatório, voto e ementa constantes dos autos, que passam a fazer parte deste julgado.

Brasília, 06 de setembro de 2011.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora